CARABINEROS DE CHILE
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIR. NAC. DE ORDEN Y SEGURIDAD

OBJ.: **ÓRDENES JUDICIALES:** Imparte instrucciones.

REF.: Conforme a las siguientes disposiciones:

- Constitución Política de la República de Chile.
- Código de Procedimiento Civil.
- Código Procesal Penal.
- Ley Nro. 19.968, sobre Tribunales de Familia.
- Ley Nro. 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar.
- Ley N° 20.063, que modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
- el Decreto Supremo Nro. 515, aprueba Reglamento de Monitoreo Telemático de Condenados a Penas Sustitutivas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad.
- Decreto Exento Nro. 3.963, de fecha 11.12.2015 del Ministerio de Justicia, que aprueba el Protocolo para el Control Mediante Monitoreo Telemático de la Pena Sustitutiva de la Libertad Vigilada Intensiva, entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio Publico, Gendarmería de Chile y Carabineros de Chile.
- Ley Nro. 21.378, establece Monitoreo Telemático en las leyes Nro. 20.066 y Nro. 19.968.
- Decreto Supremo N° 19, de Fecha 25.01.2022, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y publicado en el Diario Oficial Nro. 43220 del 04.04.2022, que aprueba el Reglamento de la ley Nro. 21.378, que establece Monitoreo Telemático en las leyes Nro. 20.066 y Nro. 19.968.

NRO.: 78 /

SANTIAGO, 20 ABR 2022

DE: DIRECCIÓN NACIONAL DE ORDEN Y SEGURIDAD.

A: JEFATURAS DE ZONA.

Conforme los cursos de acción dispuestos por la máxima autoridad Institucional, con la finalidad de aunar criterios, uniformar y optimizar la tramitación de órdenes judiciales a nivel nacional, se imparten las

siguientes instrucciones a esas Jefaturas de Zona y Altas Reparticiones, a objeto sean dadas a conocer a la totalidad de las Unidades y Destacamentos territoriales y Subcomisarías de Órdenes Judiciales, de sus respectivas dependencias.

La Constitución Política de la República, al establecer la misión de Carabineros de Chile, en su Art. 101°, inc. 2º, le asigna especial relevancia a su rol de dar eficacia al derecho, concepto que se fortalece en cada ley cuyo mandato contenga actividades o tareas que deba cumplir el personal de la Institución.

Del mismo modo, la carta fundamental señala en su Art. 76°, inc. 3º y final, que "para hacer ejecutar sus resoluciones, y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el poder judicial podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Los demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine.

La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar."

De los mandatos constitucionales anteriormente señalados, es posible desprender que existe responsabilidad evidente en los distintos niveles de Mando que tienen capacidad de administrar recursos y que deben destinar parte de estos para dar cumplimiento a los requerimientos de aquellos organismos con atribuciones para dictarlos.

Tal responsabilidad, implica establecer un procedimiento claro para el cumplimiento de las órdenes judiciales que sea estandarizado, que determine la habilitación de plataformas que faciliten el control de plazos, mantener información actualizada, veraz y confiable, que pueda ser encontrada fácilmente para ser utilizada en los distintos niveles del subsistema y cualquier otro mecanismo que haga posible unificar criterios de recepción, tramitación, diligenciamiento, control e informe de las órdenes judiciales, de tal manera que sea posible tener herramientas que faciliten la administración de recursos en este tipo de actuaciones.

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos institucionales, se imparten las siguientes instrucciones:

1.- ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO.

Es preciso distinguir, primeramente, entre aquellas Zonas de Carabineros en donde exista Unidades con dedicación exclusiva [cat1] en la materia, las que se regirán según lo establecido en la Directiva de Organización y Funcionamiento dictada para su categoría, como es el caso de la Orden General Nro. 2770, de fecha 29.05.2020, de la Dirección General, que aprueba la Directiva de Organización y Funcionamiento de las Subcomisarías de Órdenes Judiciales, publicada en el B/O 4885; y por otra parte respecto de las Zonas en donde no exista este tipo de Cuarteles, las que deberán atenerse a lo señalado en el Manual del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, aprobado por la Orden General Nro. 2619, de fecha 26.11.2018, de la Dirección General, publicada en el B/O 4794, en cuanto a la conformación y actuaciones de las correspondientes Oficinas de Órdenes Judiciales, que dependerán de las respectivas Unidades Territoriales.

2.- RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LAS ÓRDENES JUDICIALES.

Los mandatos pueden ser recibidos ya sea a través de documentos físicos y/o correos electrónicos, dirigidos a la dirección de casilla corporativa institucional dispuesta para el efecto. Tales órdenes, deberán ser ingresadas al sistema AUPOL y al Sistema de Órdenes Judiciales segúncorresponda, para lo cual cada Unidad designará a un funcionario responsable de este cometido, que en el caso de las Subcomisarías de OO.JJ., dicha labor corresponderá a las Oficinas de Recepción de Órdenes Judiciales. Se deberá ingresar la orden en un plazo inmediato, el que no podrá superar los 3 días y siempre y cuando no exista plazo perentorio para su cumplimiento. En el registro, deberá indicarse el plazo de vigencia que corresponda. Del acto de recepción, deberá dejarse constancia si el documento fue habido o no en forma física, en tanto se considerará como fecha de recepción de aquellos documentos recibidos en forma digital, aquel que indique el correo electrónico respectivo.

3- DISTRIBUCIÓN.

Mediante una Providencia firmada por el Subcomisario Administrativo o Jefe del Destacamento según corresponda, la Orden Judicial deberá ser entregada a la mayor brevedad posible al Carabinero que se designe para su cumplimiento, consignando un plazo para su diligenciamiento, el cual en ningún caso podrá ser superior al otorgado por el Tribunal. El Comisario de la Unidad estará facultado para disponer que este tipo de diligencias sean realizadas por personal de servicios ordinarios de población, o bien mediante patrullas con dedicación exclusiva a este tipo de procedimientos. En el caso de las Subcomisarías de Órdenes Judiciales, esta labor recae en la Oficina de Recepción y Tramitación de Órdenes Judiciales.

4.- DILIGENCIAMIENTO.

Con la finalidad de garantizar un óptimo resultado en el diligenciamiento de los mandatos judiciales, se deberán tener presente las siguientes consideraciones:

4.1. Tipos de órdenes.

Existen diversos tipos de órdenes judiciales, que pueden ser emanadas para su cumplimiento por la fuerza pública, tales como: citaciones, notificaciones, arrestos, detenciones, embargos, lanzamientos, incautaciones, medidas cautelares, medidas cautelares proteccionales, entre otras.

Para efectos de cumplir con los objetivos institucionales, se detallan las siguientes:

4.1.1.- Órdenes de Citación.

Consiste en la orden de comparecencia efectuada por el Tribunal para la realización de un acto de procedimiento.

Se hará saber a los citados el Tribunal ante el cual debe comparecer, su domicilio, la fecha y hora de la audiencia, la identificación del proceso de que se tratare y el motivo de su comparecencia.

La citación se efectúa en forma personal o por cédula, siendo esta última aquella que exige la asistencia mediante un documento que se entrega o se deja en el domicilio de la persona citada (se tratará en la notificación por cédula).

Este tipo de diligencias, requerirá dejar constancia de lo obrado tanto en el propio documento, en la cara posterior del mismo, además de la hoja de ruta que porte quien ejecuta el procedimiento, debiendo coincidir ambos registros respecto del lugar, día, horario y persona entrevistada, en el caso que el inmueble se encuentre con moradores.

En el caso que no fuere encontrado el requerido y no estuviese el funcionario policial facultado expresamente para realizar una notificación por cédula, o cualquier otra implicancia que impida dar cumplimiento a la citación, se deberá dejar registro de aquello y dependiendo de las circunstancias, se deberá insistir en día y horario hábil, a lo menos en 2 oportunidades, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto de manera eficiente y legítima. No se podrá informar la imposibilidad de cumplir una diligencia de citación al Tribunal si no se hubiere concurrido al inmueble señalado en al menos 2 ocasiones, a menos que la fundamentación sea que la persona requerida no reside en el lugar, lo cual deberá consignarse junto con la información de la persona que proporciona estos antecedentes.

4.1.2.- Órdenes de Notificación.

La notificación es el acto jurídico procesal por el cual se pone en conocimiento de la parte una resolución judicial. Tomando en consideración la forma y requisitos con que deben efectuarse y los casos en que proceden las notificaciones se clasifican de la siguiente manera: notificación personal; notificación personal subsidiaria o del artículo 44° del C.P.C.; notificación por cédula; notificación por estado diario; notificación por avisos; y notificación tácita o presunta. A Carabineros corresponderá solamente ejecutar las 3 primeras.

Así, los tipos de notificaciones que podrían ser encargadas a la institución policial serán las siguientes:

A) Notificación Personal: es aquella que se hace a la persona misma del notificado entregándosele copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído cuando sea escrita. (Art. 40° C.P.C.).

Es la forma más efectiva y segura de notificar resoluciones judiciales, ya que el funcionario que la práctica entra en contacto directo e inmediato con la persona del notificado y le efectúa en ese mismo acto un conocimiento efectivo y real de la resolución pertinente.

Forma en que se practica:

Esta notificación personal se practica mediante la entrega a la persona del notificado de una copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que hubiere recaído cuando fuese escrita.

Para este efecto, junto con cada escrito deberán entregarse tantas copias en papel simple cuantas sean las partes a que deban notificarse.

Testimonio en autos:

- De esta notificación así realizada debe dejarse constancia en los autos.

- Ese testimonio lo suscribe el notificado y el Carabinero que la práctica.

- Si el notificado no quiere o no puede firmar, también de esa circunstancia se deja constancia en esa diligencia.

- Además de lo dicho se señala el lugar, fecha y hora en que se verificó.

- Debe precisarse la manera o el medio con el que se comprobó la identidad del notificado.

- Aun cuando la ley no lo diga, fluye de la naturaleza de esta notificación que se debe dejar constancia del nombre y apellido del notificado.

La finalidad de esta constancia es que en la causa quede una prueba fehaciente de haberse procedido en todo conforme a las disposiciones legales.

Esta constancia que estampa es uno de los requisitos esenciales para la validez de la notificación y si se omite la constancia o si ella es incompleta, acarrea o puede acarrear la nulidad de esa notificación.

Lugar Hábil.

La notificación personal solo puede realizarse válidamente en alguno de los lugares siguientes:

- En los lugares y recintos de libre acceso al público. En este caso, la notificación se podrá realizar en cualquier día y hora, con la sola limitación de causar la menor molestia al notificado.

- En la morada o lugar en que pernocta el notificado. Denota más bien el local que le sirve de alojamiento por transitorio que sea, aquel lugar donde permanece el notificado aunque sea por breve tiempo. No se aplica el concepto de domicilio que define el Código Civil. La notificación podrá hacerse en cualquier día entre las 06:00 y las 22:00 horas.

- En el lugar en que el notificado ordinariamente ejerce su industria, profesión o empleo. La palabra "lugar" que se utiliza en esta disposición no ha sido usada en sentido restringido como casa o habitación en que habitualmente trabaja el notificado. Quiere significar con toda amplitud el recinto abierto o cerrado, grande o pequeño en que el notificado realiza su actividad. La notificación podrá hacerse en cualquier día entre las 06:00 y las 22:00 horas.

- En cualquier recinto privado en que el notificado se encuentre y al cual se le permita el acceso al ministro de fe. La notificación podrá hacerse en cualquier día entre las 06:00 y las 22:00 horas.

- En la casa que sirve para despacho del Tribunal. Se comprende en esta denominación todas las oficinas, aposentadurías y dependencias de que consta el edificio destinado al funcionamiento del Tribunal. En estos lugares puede notificar, exclusivamente el Receptor, ya que el Secretario únicamente lo puede efectuar en su oficina. En la misma ley hay una excepción porque los jueces no pueden ser notificados en el local en que desempeñan sus funciones (Art. 41° parte final C.P.C.). Se prohíbe notificar al Juez mientras está desempeñando sus funciones en el Tribunal.
- En otros lugares. Ocurre, cuando la persona a quien se trata de notificar no tenga habitación conocida en el lugar en que ha de ser notificada, y el Tribunal habilite ese lugar para que se practique la notificación. En este caso, se hace procedente la habilitación de lugar, lo que se debe acreditar con un certificado del ministro de fe, en el cual se dejará constancia de haber hecho las indagaciones posibles para tal averiguación (Art. 42° C.P.C.)

B) Notificación personal subsidiaria o del artículo 44° del C.P.C: Se aplica cada vez que, practicar la notificación del Art. 40° (notificación personal), ésta no se verifique por no haberse encontrado a la persona que se trata de notificar en su habitación o en el lugar donde habitualmente ejerce su profesión, industria o empleo, en dos días distintos (Art. 44° inciso 1 C.P.C.).

Forma en que se practica:

Establecidos ambos hechos, en la segunda búsqueda, se procederá a su notificación en el mismo día y sin necesidad de nueva orden del Tribunal, entregándole las copias a que se refiere el citado Art. 40° del C.P.C. a cualquiera persona adulta que se encuentre en la morada o en el lugar donde la persona que se va a notificar ejerce su industria, profesión o empleo. Si nadie hay allí, o si por cualquiera otra causa no es posible entregar dichas copias a las personas que se encuentren en esos lugares, se fijará en la puerta un aviso que dé noticia de la demanda, con especificación exacta de las partes, materia de la causa, juez que conoce en ella y de las resoluciones que se notifican.

En caso que la morada o el lugar donde pernocta o el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo, se encuentre en un edificio o recinto al que no se permite libre acceso, el aviso y las copias se entregarán al portero o encargado del edificio o recinto, dejándose testimonio expreso de esta circunstancia.

Testimonio en Autos.

Se deja testimonio de la misma forma que debe hacerse en la notificación personal, con el agregado que la persona que recibe las copias, debe suscribirlas, si puede hacerlo, dejando testimonio de su nombre, edad, profesión y domicilio.

C) Notificación por Cédula: es aquella que se efectúa entregando en el domicilio del notificado, con las formalidades legales, una cédula que contiene copia íntegra de la resolución y los datos necesarios para su acertada inteligencia (Art. 48° C.P.C).

Se entrega a cualquiera persona adulta que se encuentre en la morada o en el lugar donde la persona que se va a notificar ejerce su industria, profesión o empleo.

Si en el domicilio del notificado no hay ninguna persona adulta o no hay persona alguna, se fija en la puerta un aviso que dé noticia de la demanda, con especificación exacta de las partes, materia de la causa, juez que conoce en ella y de las resoluciones que se notifican.

En caso de que la morada o el lugar donde pernocta o el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo, se encuentre en un edificio o recinto al que no se permite libre acceso, el aviso y las copias se entregarán al portero o encargado del edificio o recinto, dejándose testimonio expreso de esta circunstancia.

Testimonio en Autos.

Se deja testimonio de la misma forma que debe hacerse en la notificación personal. Se pondrá en los autos testimonio de la notificación por cédula con expresión del día y lugar, del nombre, edad, profesión y domicilio de la persona a quien se haga la entrega.

4.1.3.- Detenciones Judiciales y Arrestos.

Si bien ambos conceptos restringen o limitan la libertad personal consagrada en la Constitución Política de la República de una manera similar, es conveniente diferenciar y conocer el concepto de arresto, que es una medida de apremio y que se aplica preferencialmente en procedimientos civiles; en tanto el de detención se utiliza en el proceso penal.

Estos conceptos, tienen su principal soporte legislativo en el numeral 7° del Art. 19º de nuestra carta fundamental, que consagra el derecho a la libertad personal y la seguridad individual. entre otros, este precepto enuncia en su letra c): "nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes".

a) En el caso de las detenciones judiciales (Art. 127º Código Procesal Penal), el Tribunal podrá ordenar la detención del imputado para ser conducido a su presencia, en los casos que señala la ley. La finalidad de la detención es investigar un delito o castigarlo y no busca que se ejecute una conducta particular por parte del detenido, como es en el caso de los arrestos.

Si en el contexto de un procedimiento policial por flagrancia o control de identidad se detecte la existencia de una orden de detención, se deberá verificar previamente la vigencia de esta por el Tribunal que la expide a través del sistema computacional respectivo y si esta es efectiva, se deberá notificar al detenido de sus derechos, señalando además en este mismo acto cuál es la orden judicial que dispone de su privación de libertad, la cual debe contener los antecedentes que la sustentan, su carácter imperativo y quién la emite y le será exhibida al imputado, siempre y cuando esto sea posible.

En aquellos casos en que la orden de detención sea una orden verbal, el Carabinero que la practique debe entregar una constancia escrita con indicación del Tribunal que expidió la orden, del delito que le sirve de fundamento y la hora en que se emitió.

b) En cuanto al arresto, es importante señalar en principio que, corresponde ejecutarlo cuando este sea decretado por una ley que lo prescriba, y tras orden expedida de algún funcionario público que esté facultado para hacerlo, debiendo intimarse legalmente de aquel mandato.

El arrestado, debe ser puesto a disposición del Juez dentro de un plazo determinado, para la obtención de una determinada conducta. Esto quiere decir que, a diferencia de la detención, el arresto consiste en un mero apremio para conseguir una conducta específica. Al poner al arrestado a disposición del Juez, se le otorga una oportunidad para que cumpla con la conducta que se quiere obtener de él. Si lo anterior no ocurriera, el arresto cumpliría una función de simple castigo para el arrestado, por no haber cumplido con su obligación en tiempo y forma.

Esta privación de libertad, el Carabinero deberá materializarla sólo en lugares autorizados por ley para ese cometido, es decir, en la casa del arrestado o bien, en algún lugar público destinado al efecto.

Es posible encontrar apremios de arresto en distintas normas de nuestro ordenamiento jurídico, como en el Código Procesal Penal, Código de Procedimiento Civil, ley Nro.18.287, que establece Procedimientos ante los Juzgados de Policía Local, Ley Nro. 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.

En el caso de los apremios de arresto por incumplimiento de pensiones de alimento, cabe señalar que es una forma que establece la ley para dar protección y hacer efectivo el pago de la pensión alimenticia. Consiste en limitar el derecho del alimentante para obtener el pago de lo adeudado.

Se debe considerar que durante el diligenciamiento de este tipo de órdenes judiciales, se pueden presentar las siguientes situaciones:

- Que el requerido haga entrega de una contraorden, dejando sin efecto el apremio que existe en su contra.

- Si la orden así lo expresa, ésta quedará sin efecto cuando la persona afectada haya cancelado la deuda correspondiente, para lo cual junto con el informe de cumplimiento que se dará al tribunal, se acompañará el comprobante del pago.

- En aquellas órdenes que indican que el arrestado puede quedar en libertad previa cancelación de la multa impuesta, tras proceder su arresto y cancelación de la deuda, este será puesto en libertad de forma inmediata, y el monto de dinero correspondiente será remitido al Tribunal que expidió la orden, en la forma que sea dispuesta al efecto, debiendo Carabineros dejar registro de aquello.

Las detenciones judiciales y arrestos serán practicados por aquellas Unidades territoriales o especializadas en quienes recaiga la orden judicial, o bien donde corresponda ejecutarla según el domicilio que registre el requerido, no obstante aquellas órdenes de detención que se encuentren vigentes y sean detectadas en controles rutinarios por parte de cualquier Carabinero, por ejemplo control preventivo de identidad, determinarán la obligación legal de ejercer la detención con la finalidad de realizar el

procedimiento correspondiente y poner al detenido a disposición del Juez, dentro de los plazos perentorios.

4.1.4.- <u>Lanzamientos, Embargos e Incautaciones Judiciales</u>.

Para ejecutar este tipo de órdenes judiciales, es necesario, en primera instancia, conocer las diferencias que existen entre estos conceptos, y luego, saber el origen y marco normativo que los regulan.

El Código de Procedimiento Civil, en su artículo 604º, se refiere a los **lanzamientos**, que pueden ser definidos como "la entrega y/o retiro forzado de una propiedad, previa resolución judicial, a causa del no pago de la renta o la finalización del contrato de arrendamiento". El procedimiento, corresponderá realizarlo amparado principalmente en lo señalado en el Art. 76° de la Constitución Política de la República, donde se indica que "los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el poder judicial, podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren"; lo anterior con la finalidad de que mediante este imperativo, Carabineros de Chile, auxilie en la ejecución de la sentencia, a los receptores judiciales, para lo cual se deberá realizar una planificación del servicio, donde exista a lo menos un análisis previo del inmueble, apreciación de la situación donde éste se encuentra emplazado, disponiendo los recursos que sean necesarios para asegurar que el lanzamiento se ejecute de forma segura y legítima.

Los embargos, corresponden a aquellas diligencias de individualización de bienes del deudor, realizada por el receptor judicial, quien actuará como ministro de fe, a fin de obtener el cumplimiento forzoso de una obligación cuando esta no se haya cumplido, y el que podrá requerir del auxilio de la fuerza pública para efectuarlo. De dicha diligencia, el receptor deberá levantar un acta indicando el lugar y la hora en que este se trabó, y contendrá la expresión individual y detallada de los bienes embargados, señalando además si fue o no necesario el auxilio de la fuerza pública, identificación del o los funcionarios que intervinieron en la diligencia y si procedió al retiro de las especies (Art. 450º Código de Procedimiento Civil).

Respecto de las **incautaciones judiciales**, se puede señalar que estas corresponden a aquellas dictadas por los jueces para lograr pruebas sobre algún hecho ilícito que es investigado. Esta medida restrictiva llega a su fin una vez que existe sentencia definitiva. Su amparo legal consta en el artículo 187º y siguiente del Código Procesal Penal. Para lo anterior, se deberá tener en cuenta las normas e instrucciones que sean pertinentes y estén relacionadas con la custodia de los bienes incautados.

Se hacer presente que, en cuanto al el uso de la fuerza y para efectos de ejecutar estas órdenes que puedan requerir el auxilio de la fuerza pública, podrá el Tribunal en su resolución, de ser pertinente, otorgar facultades de allanamiento y descerrajamiento en caso de ser necesario para proceder a la medida.

También, es importante señalar que estas actuaciones deben realizarse en días y horas hábiles. Son días hábiles los no feriados. Son horas hábiles las que median entre las ocho y las veinte horas.

A su vez, el Tribunal puede, a solicitud de parte, disponer la habilitación de días y horas, conforme a las normas generales (Art. 59° y 60° C.P.C.).

4.1.5.- Las Medidas Cautelares Personales.

Son medidas restrictivas de la libertad personal, de aplicación preferente a la prisión preventiva, que se disponen por el Tribunal a solicitud de la víctima o del Ministerio Público durante la sustanciación del proceso penal o de violencia intrafamiliar, con el objeto de garantizar el éxito de las diligencias de investigación, la seguridad de la sociedad, proteger al ofendido o asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución de la sentencia.

Las Medidas Cautelares personales, a que nos referiremos, son las contempladas en el artículo 155° del Código Procesal Penal y artículo 92° de la Ley 19.968, que creó los Tribunales de Familia, a saber.

a) Privación de libertad, total o parcial, en su casa o en la que el propio imputado señalare, si aquella se encontrare fuera de la ciudad asiento del tribunal.

b) La sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, las que informarán periódicamente al juez.

c) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designare.

d) La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial que fijare el tribunal'

e) La prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de visitar determinados lugares

f) La prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no se afectare el derecho a defensa.

g) La prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquel.

h) La prohibición de poseer, tener o portar armas de fuego, municiones o cartuchos, y

i) La obligación del imputado de abandonar un inmueble determinado.

La Ley Nro. 19.968, que creó los Tribunales de Familia, en su artículo 92°, complementado con el artículo 15° de la ley Nro. 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, establece determinadas medidas cautelares especiales de protección a la víctima de actos de Violencia Intrafamiliar, las que pueden decretarse en cualquier momento del procedimiento, incluso aún antes de su inicio, entre las que se encuentran:

a.- Prohibir al ofensor acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquél en el hogar común y en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias.

b.- Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que optare por no regresar al hogar común.

c. Fijar alimentos Provisorios.

d.- Determinar un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes en conformidad al artículo 225 del Código Civil, y establecer la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos

e.- Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos.

f.- Prohibir el porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de los mismos, y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en el artículo 2º de la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización, a la Comandancia de Guarnición o al Director del Servicio respectivo para los fines legales y reglamentarios que correspondan. Con todo, el imputado podrá solicitar ser excluido de estas medidas en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.

g.- Decretar la reserva de la identidad del tercero denunciante.

h.- Establecer medidas de protección para adultos mayores o personas afectadas por alguna incapacidad o discapacidad.

A) Diligenciamiento de las Medidas Cautelares Personales.

i) Una vez que el Carabinero recepcione la orden judicial que contiene la Medida Cautelar, dará fiel cumplimiento a lo ordenado por ésta, para ello, deberá tener presente lo establecido en el artículo 35°, del Reglamento de Documentación Nro. 22, en cual señala. "Las ordenes que los Tribunales expidan sin expresar el tiempo para su cumplimiento deberán tramitarse a la mayor brevedad y en ningún caso podrá hacerse después de 30 días de la fecha de su registro en el libro correspondiente" (AUPOL).

ii) Cumplida la Orden Judicial, mediante Oficio dirigido al Tribunal requirente se deberá informar el resultado de las actuaciones realizadas, detallando la totalidad de las diligencias practicadas y que consten en los registros de actuaciones policiales. Dicho documento será suscrito por el Carabinero diligenciador, como asimismo deberá contar con el visto bueno del Jefe de la Unidad o Destacamento. Lo anterior, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 30°, letra g) del Reglamento de Servicio para Jefes y Oficiales de Orden y Seguridad Nro. 7, el cual establece dentro de las obligaciones permanentes de los Subcomisarios Administrativos, el fiscalizar el

diligenciamiento oportuno de las Órdenes Judiciales. En el caso de las Subcomisarías de Órdenes Judiciales, esa labor recae en el Subcomisario.

iii) Una vez aprobado por el Jefe de Unidad o Destacamento, el encargado de la Oficina de Órdenes Judiciales procederá a la numeración del informe y a su despacho al Tribunal requirente. En las Subcomisarías de Órdenes Judiciales, esa labor corresponde a la Oficina de Recepción y Tramitación de Órdenes Judiciales.

iv) Finalmente, la Oficina de Órdenes Judiciales procederá a detallar la finalización del diligenciamiento en el sistema AUPOL, consignando para ello la fecha y número de oficio informe remitido al Tribunal. En las Subcomisarías de Órdenes Judiciales, esa labor corresponde a la Oficina de Recepción y Tramitación de Órdenes Judiciales.

B) Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Medidas Cautelares.

- Fiscalización de Medidas Cautelares que se cumplen en el Cuartel.

En el caso que la medida cautelar sea de aquellas que disponen la obligación del imputado a presentarse periódicamente ante una Unidad de Carabineros, el Subcomisario de los Servicios deberá revisar semanalmente el libro dispuesto para el ingreso de firmas de las personas a las que se les ha impuesto tal medida verificando que dicha presentación se efectúe con plena sujeción a los plazos dispuestos por el Tribunal. En las Subcomisarías de Órdenes Judiciales, esa labor corresponde al Oficial Operativo.

Dicho libro tendrá un índice que indique el folio correspondiente a cada persona, en el cual se adjuntará una copia de la orden que dispuso la medida cautelar y aquella que le dio término, cuando corresponda.

Ante el incumplimiento por parte del imputado de la medida cautelar decretada, la Unidad de Carabineros comprometida, mediante oficio informará tal circunstancia al Tribunal que la hubiere impartido en forma inmediata.

- Fiscalización de Medidas Cautelares que se cumplen fuera del Cuartel.

Los Subcomisarios de los Servicios deberán disponer que durante el desarrollo de los servicios en la población se fiscalice el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por los Tribunales, como así mismo que la Oficina de Órdenes Judiciales mantenga permanentemente actualizados los registros correspondientes. En los casos de las Subcomisarías de Órdenes Judiciales, estas funciones corresponden al Oficial Operativo.

Igualmente, de la totalidad de las medidas cautelares personales vigentes y que deban ser fiscalizadas por el personal de una respectiva Unidad o Destacamento, tanto en la Guardia como en la población, se deberá mantener un archivador que contendrá las copias de las respectivas órdenes judiciales que las hayan dispuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, cada vez que se recepcione una Orden Judicial que disponga como Medida Cautelar Personal la prohibición del imputado de aproximarse a la víctima, su familia o domicilio, el Subcomisario de los Servicios o Jefe del Destacamento, según corresponda, procederá a entrevistarse personalmente con la persona beneficiada por tal medida, con el objeto de informarle y coordinar las acciones de prevención que se adoptarán a su respecto, como asimismo, en dicho acto se le proporcionará a ésta los números telefónicos del cuadrante y de la Unidad y/o Destacamento.

C).- Vigencia de las Órdenes Judiciales que Disponen Medidas Cautelares Personales.

Sobre esta materia se debe distinguir:

- Si se han dictado dentro de un marco de un proceso penal por crimen o simple delito no constitutivo de acto de violencia intrafamiliar: Estas medidas cautelares mantendrán una vigencia indefinida, mientras no se dicte orden judicial que le ponga término (artículos 152° y 155° inciso final del Código Procesal Penal).

- Si se han dictado dentro de un marco de un proceso penal o de competencia de los Tribunales de Familia derivado de un acto de violencia intrafamiliar: Estas medidas cautelares podrán decretarse por un periodo que no exceda de los 180 días hábiles, renovables por una sola vez, por igual plazo y podrán asimismo ampliarse, limitarse, modificarse, sustituirse o dejarse sin efecto, de oficio o a petición de parte, en cualquier momento del juicio (Art. 92° inciso 2° de la ley Nro.19.968 sobre Tribunales de Familia).

D).- Actuación de Carabineros de Chile, Ante el Incumplimiento de Alguna de las Cautelares del Artículo 155° del Código Procesal Penal y 92° de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129° inc.4 del Código Procesal Penal y en el artículo 10° de la Ley Nro. 20.066, ante la violación flagrante de las medidas cautelares personales decretadas, el personal de Carabineros previa constatación que estas se encuentren vigentes, procederá a la detención del rebelde como autor del Delito de Desacato, contemplado en el artículo 240° del Código de Procedimiento Civil, sujetándose en lo sucesivo a las reglas comunes de procedimiento establecidas en el Código Procesal Penal. Además de lo anterior, si la orden judicial incumplida hubiese sido decretada por un Tribunal de Familia, se informará por cuerda separada a dicha judicatura la circunstancia del incumplimiento.

E).- Monitoreo Telemático de las Leyes Nro. 20.603 y Nro. 21.378.

- Sistema de la ley Nro. 20.063.

Está regulado en la ley Nro. 20.063, que modifica la ley Nro. 18.216, que Establece Medidas Alternativas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad; el Decreto Supremo Nro. 515, que aprueba el Reglamento de Monitoreo Telemático de Condenados a Penas Sustitutivas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad, publicadas ambas en el Diario Oficial el 18.01.2013, como también el Decreto Exento Nro. 3963, de fecha

11.12.2015 del Ministerio De Justicia, que aprueba el Protocolo para el Control Mediante Monitoreo Telemático de la Pena Sustitutiva de la Libertad Vigilada Intensiva, entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio Publico, Gendarmería de Chile y Carabineros de Chile.

Este sistema monitoreo telemático, se define como "la supervisión por medios tecnológicos de las penas impuestas". En tal sentido, el objeto es el control de las penas y las condiciones en particular que cada una conlleva y en concreto, mediante este tipo de tecnologías se controla el cumplimiento de la obligación del condenado de permanecer en un determinado lugar, durante cierta cantidad de horas, o de no aproximarse a un apersona o de no acudir a un espacio determinado.

En cuanto a su aplicación, conforme al Art. 2° del citado Reglamento, en la sentencia condenatoria, el Tribunal podrá disponer el uso de monitoreo telemático para el control de las siguientes penas establecidas en la ley Nro. 18.216:

1. Reclusión parcial, establecida en el artículo 7º.

2. Libertad vigilada intensiva, en los casos de delitos contemplados en el artículo 15 bis letra b).

Asimismo, el juez deberá disponer el uso de monitoreo telemático para el cumplimiento de la libertad vigilada intensiva, con posterioridad a la dictación de la sentencia condenatoria, en el caso previsto en el artículo 33° de la misma ley. También podrá disponer la utilización de dispositivos por parte de la víctima del delito, conforme al artículo 23° bis inciso cuarto de la ley Nro. 18.216.

Por su parte, conforme al protocolo suscrito por Carabineros, frente a una alarma o aviso que sea detectado por el sistema, los operadores de la Sección de Control Telemático de Gendarmería de Chile, además de otras acciones, deberán tomar contacto con Carabineros de Chile y/o la Policía de Investigaciones de Chile, a fin de que éstos adopten las medidas correspondientes en conformidad a la ley. Para el caso de Carabineros, el contacto será mediante llamada telefónica a CENCO, traspasando vía web la imagen de ubicación y situación del condenado, para la adopción del procedimiento policial, de conformidad a la ley.

- **<u>Sistema de la ley Nro. 21.378.</u>**

La ley Nro. 21.378, publicada el 04.10.2021, que establece el Monitoreo Telemático en las Leyes Nro. 20.066 (violencia intrafamiliar) y Nro. 19.968 (Tribunales de Familia).

En tal sentido, el artículo 1° de la ley Nro. 21.378, dispone que "podrá supervisarse mediante monitoreo telemático, a través de medios tecnológicos:

a) La imposición de la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, decretada de conformidad a los artículos 15, 16 y 17 de la ley Nro. 20.066, que establece la ley de Violencia Intrafamiliar.

b) La imposición de la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, decretada de conformidad al numeral 1 del artículo 92° de la ley Nro. 19.968, que crea los Tribunales de Familia".

Igualmente, el monitoreo telemático podrá destinarse a la protección de la víctima en los casos previstos en el artículo 6° de la ley Nro. 21.378.

Este sistema y la información que proporciona son también administrados por Gendarmería de Chile, tiendo esta entre sus obligaciones, el deber de tomar contacto inmediato con la policía, a fin de que se adopten las medidas correspondientes en conformidad a la ley, ante la detección del incumplimiento de la medida o sentencia.

Conforme al artículo primero de las disposiciones transitorias de la ley Nro. 21.378, la supervisión mediante monitoreo telemático a través de medios tecnológicos regulada en el literal b) del artículo 1° entrará en vigencia seis meses después de publicada la presente ley en el Diario Oficial.

Además, el artículo segundo transitorio de la citada ley, señala que la supervisión regulada en el literal a) del artículo 1° entrará en vigencia de forma gradual, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del Art. 77° de la Constitución Política de la República, de acuerdo al cronograma que a continuación se indica:

Primera etapa: entrará en vigencia diez meses después de publicado en el Diario Oficial el reglamento a que alude el artículo 10, y comprenderá las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana de Santiago.

Segunda etapa: entrará en vigencia transcurridos catorce meses después de publicado en el Diario Oficial el reglamento a que alude el Art. 10°, y comprenderá las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, del Libertador General Bernardo O'Higgins, del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y de Magallanes y la Antártica Chilena.

A su vez, cabe señalar, que conforme al Art. 10° de la ley Nro. 21.378, las normas referidas al mecanismo de control de monitoreo telemático se aplicaran en conformidad a un reglamento dictado por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el que será suscrito también por el Ministro de Hacienda, el cual fue aprobado mediante el Decreto Supremo N° 19, de Fecha 25.01.2022, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y publicado en el Diario Oficial Nro. 43220 del 04.04.2022.

4.1.6.- <u>Medidas de protección de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, cuando estos se encuentren amenazados o vulnerados</u>.

El Art. 71° de la Ley 19.968, sobre Tribunales de Familia, permite al Juez adoptar de oficio o a petición de parte, en cualquier etapa del procedimiento o antes de su inicio, las medidas cautelares especiales que indica específicamente la ley. Estas son:

a) Su entrega inmediata a los padres o a quienes tengan legalmente su cuidado;

b) Confiarlo al cuidado de una persona o familia en casos de urgencia. El juez preferirá, para que asuman provisoriamente el cuidado, a sus parientes consanguíneos o a otras personas con las que tenga relación de confianza;

c) El ingreso a un programa de familias de acogida o centro de diagnóstico o residencia, por el tiempo que sea estrictamente indispensable. En este caso, de adoptarse la medida sin la comparecencia del niño, niña o adolescente ante el juez, deberá asegurarse que ésta se verifique a primera hora de la audiencia más próxima;

d) Disponer la concurrencia de niños, niñas o adolescentes, sus padres, o las personas que los tengan bajo su cuidado, a programas o acciones de apoyo, reparación u orientación, para enfrentar y superar las situaciones de crisis en que pudieren encontrarse, e impartir las instrucciones pertinentes;

e) Suspender el derecho de una o más personas determinadas a mantener relaciones directas o regulares con el niño, niña o adolescente, ya sea que éstas hayan sido establecidas por resolución judicial o no lo hayan sido;

f) Prohibir o limitar la presencia del ofensor en el hogar común;

g) Prohibir o limitar la concurrencia del ofensor al lugar de estudio del niño, niña o adolescente, así como a cualquier otro lugar donde éste o ésta permanezca, visite o concurra habitualmente. En caso de que concurran al mismo establecimiento, el juez adoptará medidas específicas tendientes a resguardar los derechos de aquéllos.

h) La internación en un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento especializado, según corresponda, en la medida que se requiera de los servicios que éstos ofrecen y ello sea indispensable frente a una amenaza a su vida o salud, e

i) La prohibición de salir del país para el niño, niña o adolescente sujeto de la petición de protección.

Para el cumplimiento de estas medidas, el Juez podrá requerir el auxilio de Carabineros de Chile. En tal caso, se debe tener presente lo señalado en estas instrucciones respecto al diligenciamiento de las Medidas Cautelares Personales.

Si en el procedimiento de ejecución de este tipo de medidas, se encuentre involucrado un niño, niña o adolescente, se debe además tener presente las instrucciones contenidas en el Manual de Procedimientos Policiales con Niños, Niñas y Adolescentes, aprobado por la Orden General Nro. 2389, de fecha 05.02.2016, B/O 2389, especialmente en cuanto a la protección de sus derechos.

Cabe hacer presente que, en ningún caso la medida cautelar decretada de conformidad al Art. 71° de la Ley 19.968 podrá durar más de noventa días.

Finalmente, téngase presente que en aquellas Altas Reparticiones o Reparticiones donde existan Cuarteles con dedicación exclusiva en materia de órdenes judiciales, dichos cometidos serán realizados por personal de dotación de este tipo de Unidades, mientras en aquellos lugares donde no exista o sea posible que dicha acción se materialice por personal de dotación de este tipo de Cuarteles, la responsabilidad de prestar auxilio de fuerza pública recaerá en las Unidades Territoriales correspondientes al sector donde deba ser ejecutada, o en aquel que sea dispuesta por los Mandos correspondientes. De cada una de las actuaciones practicadas, deberá dejarse constancia, señalando el nombre del ministro de fe a cargo de la diligencia, además del lugar, hora y cualquier otro antecedente de relevancia. Lo anterior, no obstante puedan producirse durante el evento otras situaciones que ameriten distinto proceder, para lo cual se deberán tener presentes las instrucciones que existan relacionadas con la materia que sea pertinente.

Dese a conocer las presentes instrucciones a la totalidad de los cuarteles policiales de su dependencia, hasta el nivel de retén.

DÉJESE SIN EFECTO CUALQUIER INSTRUCCIÓN QUE SE CONTRAPONGA CON EL TENOR DEL PRESENTE DOCUMENTO.

CARABINEROS DE CHILE
DIRECCIÓN NACIONAL DE ORDEN Y SEGURIDAD
SANTIAGO

MARCELO L. ARAYA ZAPATA
General Inspector de Carabineros
DIRECTOR NAC. DE ORDEN Y SEGURIDAD